

1501269-29.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDIVAN ALEXANDRE DA SILVA FILHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

EDIVAN ALEXANDRE DA SILVA FILHO (RG: 52713600/SP) foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos II, e §2º-A, I, do Código Penal, porque no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501269-29.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501269-29.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDIVAN ALEXANDRE DA SILVA FILHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

EDIVAN ALEXANDRE DA SILVA FILHO (RG: 52713600/SP) foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, incisos II, e §2º-A, I, do Código Penal, porque no dia 14 de

janeiro de 2022, por volta de 16h30, na Avenida Sapopemba, altura do n.º 30505, Jardim Adutora, nesta cidade e Comarca, juntamente com indivíduo não identificado, agindo em concurso e com identidade de designios na empreitada criminosa, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teria subtraído para proveito comum, uma motocicleta Yamaha/XTZ250 LANDER, cor preta, placas ENN4C99 - Mauá/SP e um capacete, pertencentes a Reginaldo Pereira.

O acusado foi preso em flagrante (fls. 05/06), e sua prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo de Plantão (fls. 42/46).

A denúncia foi recebida (fls. 80) e o réu, citado (fls. 106).

A Defesa apresentou resposta à acusação (fls. 109/111), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 113).

Durante a primeira audiência de instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha policial.

Durante a audiência em continuação foram ouvidas a outra testemunha policial e uma testemunha de defesa, enquanto houve a desistência de oitiva de outra testemunha de defesa; ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público e a Defesa requereram a absolvição do réu, por insuficiência probatória.

É o relatório. Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 12/14 e 94/100); auto de reconhecimento pessoal (fls. 17); auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 18); bem como pelas provas orais a seguir analisadas.

A vítima Reginaldo Pereira, em sede policial, declarou que é proprietário do veículo de marca motocicleta de marca Yamaha/Lander, de cor preta e de placa ENN4C99. Relatou que na tarde de 15/01/2022, por volta das 16:30 horas, com ele estava realizando entrega de alimentos, quando de forma inesperada foi interceptado por dois indivíduos em uma motocicleta de marca Honda/160, de cor vermelha, sem conseguir anotar o referido emplacamento. Disse que antes mesmo que conseguisse parar sua moto, o garupa da moto vermelha citada deu um puxão no guidão da moto do declarante, fazendo com que tanto este quanto a moto caíssem no chão. Relatou que com a queda sofreu fratura no braço e perna esquerda. Disse que o indivíduo que estava na garupa rapidamente levantou a moto do declarante, que estava no chão, nela subiu, fugindo em seguida, além de que o piloto chegou a apontar uma arma de fogo para o declarante, pedindo que entregasse o alarme e capacete. Informou que a moto não possui rastreador, tendo-lhe, no entanto, entregue, o capacete. Disse que um motorista que vinha pouco atrás acabou socorrendo o declarante, levando-o até um batalhão da PM ali próximo e que fora socorrido por um amigo ao Hospital Nardini de Mauá, onde recebera atendimento médico. Informou que cerca de 5 horas após o roubo recebeu telefonema da polícia militar, informando sobre a localização de sua motocicleta e detenção de um indivíduo, sendo orientado a comparecer na delegacia. Relatou que já nesta distrital, após as formalidades reconheceu com 100% de certeza a pessoa de EDIVAN ALEXANDRE DA SILVA FILHO, apontando este como o que assumiu a direção de sua moto após derrubá-lo, fugindo com a mesma, que seu veículo apresenta danos e que a recebeu de volta.

Em juízo, a vítima ficou em dúvida entre o número 1 (o réu) e o número 2 (figurante) como um dos autores do roubo, por causa, segundo ela, do tempo decorrido. Disse que a pessoa que levantou a sua moto e levou embora era moreno e, na época, tinha cabelo grande. Narrou que, como trabalha com entregas, tinha acabado de fazer uma e estava voltando tranquilo, pois estava do lado do batalhão, quando vieram os dois de frente, de moto, a derrubando da sua moto, que ainda estava em movimento. Aduziu que está com o joelho machucado até hoje em razão dessa queda. Contou que o moreno de cabelo grande pegou a sua moto que estava caída do seu lado, enquanto o outro ficou em cima da vítima apontando a arma e ordenando que ela entregasse a moto, mas depois seguiu o primeiro, fazendo a escolta até a favela. Explicou que um deles estava com uma arma apontada para o seu rosto e depois foram embora cada um conduzindo uma moto. Aduziu que a moto foi localizada posteriormente através da seguradora, que tem um sistema de rastreamento, que o roubo foi às 16 horas e o pessoal da seguradora ligou para ela, informando sobre a

localização da motocicleta, entre 22 horas e meia-noite, quando estava saindo do hospital. Falou que depois foi para a delegacia e reconheceu o detido como um dos ladrões. Asseverou que o prejuízo material foi ressarcido pela seguradora, mas o seu joelho não dobra até hoje e não consegue passar mais do que oito horas em cima da moto, que é o trabalho dele. Respondeu que no procedimento de reconhecimento foi levado a uma sala com vidro onde foram-lhe apresentadas 3 pessoas, igual ao que foi feito em juízo, e não tinha como não reconhecer, pois tinha acabado de acontecer. Relatou que o ladrão estava usando jaqueta de couro, próprio de motoqueiro, e acredita que até estava usando quando foi preso, e um deles, aquele que a abordou e ficou na sua frente, estava com capacete. Disse que o outro, que agora não reconheceu, não falou nada com a vítima, somente a pessoa que a abordou, mas aquele estava do seu lado levantado a moto, pegou seu capacete e suas coisas e foi embora. Asseverou que reconheceu o ladrão mais por causa da blusa e pelo cabelo, meio grande, relaxado. Explicou que o cabelo não era comprido, mas era grande como se não tivesse cortado, era médio, e, em relação à jaqueta, não sabe dizer se era de couro, mas era daquelas que tem proteção no cotovelo, própria para andar de motocicleta. Falou que não prestou atenção se uma delas utilizava óculos. Mostrada a foto de fl. 149, não reconheceu como um dos autores do roubo.

A testemunha policial Hudson Farley Farias Santos, em sede policial, declarou que estava em ponto de estacionamento na Rua Edson Danilo Dotto x Avenida dos Metalúrgicos com seu colega de farda SD Michail, RE 191728-5, quando foram abordados por um indivíduo, o qual se disse responsável por uma empresa de rastreamento. Disse este indivíduo que a motocicleta de marca Yamaha/Lander, de cor preta e de placa ENN4C99, que estava do outro lado da via, era produto de roubo, tendo como vítima a pessoa de Reginaldo Pereira, fato este ocorrido há pouco tempo, registrado até então somente na polícia militar. Relatou que foram ao local apontado, às 23:15, horas, sendo que, ao dele se aproximarem, notaram vários indivíduos em volta de algumas motos, dentre elas a acima citada. Afirmou que, ao perceberem a aproximação dos policiais, aqueles indivíduos começaram a se evadir com as respectivas motocicletas, sendo que um deles montou sobre a moto acima citada, enquanto outro subiu em sua garupa, tentando dali com ela sair. Disse que conseguiram segurar o indivíduo que estava na garupa, EDVAN ALEXANDRE DA SILVA FILHO, enquanto o que estava na parte da frente conseguiu se evadir, deixando a moto no local. Informou que consultando o emplacamento da moto confirmaram sua origem ilícita. Disse que indagado, EDVAN ALEXANDRE a princípio desconversou, após o que informou que havia subido na garupa da moto apenas para dar uma volta com o indivíduo que fugiu, o qual, todavia não quis identificar. Assim, relatou que diante de tais fatos conduziram, EDVAN ALEXANDRE para a delegacia, além da motocicleta, e que fizeram então contato com a vítima.

Em juízo, o policial Hudson narrou que estavam no ponto de estacionamento quando o rapaz de empresa terceirizada de monitoramento informou que uma motocicleta próxima era produto de roubo. Relatou que foi ao local e o rapaz tentou se desvencilhar da abordagem, mas não obteve êxito. Disse que na busca pessoal nada de ilícito foi localizado, mas a moto em cima da qual ele estava era roubada, e a vítima o reconheceu como o autor, inclusive pelas imagens. Falou que a vítima ficou machucada, com o braço machucado, algo assim. Contou que o réu estava em cima da moto e que havia umas 4 motocicletas, uma ao lado da outra. Explicou que o réu estava na moto, e uma outra pessoa na garupa, mas como ele não tinha como avançar, pois a polícia estava na frente e, para sair, teria que sair de ré, então ele não conseguiu fugir. Esclareceu que todos conseguiram fugir, menos ele. Confirmou que tinha uma pessoa na garupa. Respondeu que não se recorda direito da marca da moto, era uma Yamaha e acha que era uma Fazer 250. Informou que a sua guarnição estava a cerca de 30 metros da localização do réu. Aduziu que avistou outra pessoa na garupa, mas chegando perto, ela apreendeu fuga a pé, e as demais pessoas fugiram de moto, que o réu só não conseguiu fugir pois tinha que dar ré. Informou que havia um recuo da via, perto de uma praça, onde houve a abordagem, e que no local estava o réu e mais 4 motocicletas. Falou que era um final de semana e a via estava cheia, com um grande fluxo de pessoas.

A testemunha policial Vinicius Michail Mendes, em sede policial, declarou que

ratifica na íntegra a versão apresentada pelo seu parceiro SD FARLEY, RE 182390-6, condutor desta ocorrência, já que no momento da abordagem também estava em acompanhamento ao veículo roubado da vítima, sendo a dinâmica por este narrada no tocante aos fatos propriamente ditos a que o depoente constatou. Ressaltou que este modo de oitiva, em corroboração, em nada prejudica as versões apresentadas, eis que a dinâmica propriamente dita dos fatos, malgrado pudessem ser ditas em palavras diversas, no tema principal da ocorrência condiz com a versão apresentada pela testemunha condutora.

Em juízo, o policial Vinícius narrou que estava estacionado numa rua ao lado, onde consegue ter a visão, e passou duas pessoas informando que precisava de um monitoramento e que uma moto preta que estava na rua ao lado tinha sido roubada na parte da tarde, então se deslocaram até o local e conseguiram abordar o réu ao lado da motocicleta. Informou que havia mais pessoas, que saíram correndo, e o réu desceu da moto e ficou ao lado. Falou que viu ele descendo da moto. Disse que o réu alegou que tinha ficado em casa o dia inteiro. Aduziu que teve contato com a vítima na delegacia, que contou a ele o que tinha acontecido, ou seja, que estava tráfegando numa via, cujo nome não se lembra, quando dois indivíduos, com outra motocicleta, a derrubaram e levaram o seu veículo. Respondeu que não se lembra se a vítima mencionou o uso de arma de fogo. Disse que a vítima reconheceu o réu na delegacia. Perguntado a respeito de duas pessoas que teriam sido abordadas, respondeu que o outro estava em outra motocicleta ao lado. Esclareceu que o réu estava ao lado da motocicleta quando os policiais correram, e a outra pessoa abordada, e logo depois liberada, estava em cima de outra moto. Perguntado se o réu não estava na garupa da outra moto, respondeu que estava em cima da motocicleta Lander e desceu quando os policiais correram até ele. Disse que todos correram, só ficando o réu e o outro rapaz. Repetiu que o outro rapaz estava numa moto ao lado, e não na moto roubada. Respondeu que não se lembra exatamente, mas foram uns 3 indivíduos aproximadamente que correram, mas só havia as duas motos.

A testemunha de Defesa Faraildes Ribeiro Alves disse, em juízo, que não tem exatidão da data, mas acha que é o dia constante da denúncia. Narrou que o réu é cliente da loja e vai sempre comprar salgado, doce e dose, e no dia dos fatos ele comprou, e à noite pediu dose, salgados, e voltou para a praça do outro lado da rua, onde estava sentado. Contou que a rua é bem estreita e quando foi levar o salgado, veio duas pessoas de moto que quase a atropela e levou um susto, então voltou para a loja e até comunicou para uma funcionária o que aconteceu e, quando olhou para trás, há havia a base da polícia militar e tinha uma moto grande caída no chão, a mesma moto que quase a atropelou. Relatou que o réu estava na garupa de outra moto, preta, uma pequena com partição para guardar capacete, juntamente com outra pessoa, então a polícia o puxou pela roupa e o prendeu, e a outra pessoa foi liberada posteriormente. Informou que, como é grande o fluxo, todo mundo parou para assistir. Relatou que posteriormente, quando todos já tinham ido embora, os motoqueiros da moto voltaram, e ela percebeu que um deles estava vestido como o réu, com o mesmo tipo de jaqueta e cabelo com progressiva, e falou "puts, levaram, ah, vamos voltar para o fluxo", então percebeu que não era o réu, mas ele. Falou que viu a polícia conversando com a outra pessoa abordada, mas não ouviu o que conversavam. Afirmou que tem um comércio na Rua Arnaldo Bonaventura, 431, em frente de onde ocorreu a abordagem. Informou que depois veio um carro, que levou a moto caída, enquanto os dois garotos abordados ainda estavam sentados no chão. Afirmou que várias pessoas fugiram na hora da abordagem.

O acusado, em seu interrogatório extrajudicial, em sede policial, negou ter participado do roubo da moto da vítima. Disse que na ocasião da abordagem policial estava em outro moto, quando fora rendido por policiais militares e que outros indivíduos que ali estavam conseguiram com suas motos se evadir. Relatou que a moto da vítima ali estava porque fora deixado por indivíduos que fugiram, e que já foi preso por crime de roubo, que convive em união estável, tendo dos filhos, e por fim, que realiza entrega de pizza.

Em juízo, o réu negou os fatos. Narrou que ficou em casa até em torno de 5 horas da tarde e depois chamou um amigo para tomar açaí e ficaram até quase 6 horas. Relatou que depois voltaram e foram a uma pizzaria e ficaram lá até chegar uns motoboys, e

ficaram conversando. Informou que ainda fez umas entregas de moto para a pizzaria com o seu amigo, na garupa, e ficou lá até umas 8 horas. Contou que depois, perto das 10 horas da noite, pediu para seu amigo José para leva-lo até um local para comer um lanche e tomar uma dose e depois para sua casa, pois não podia ficar fora até tarde, pois estava de benefício. Disse que foi até a lanchonete, perto da sua casa, comprou um salgado, e a mulher ia fazer e levar até ele, e ficou esperando ficar pronto. Contou que estava em uma Biz preta, e a mulher veio trazer o salgado, e que logo depois chegaram duas motos, uma Lander preta e uma 160, com dois moleques em cada moto, e quase atropelaram a mulher. Falou que logo em seguida vieram os policiais correndo e abordaram ele e o amigo, enquanto os outros saíram correndo, deixando a moto caída no chão. Aduziu que os policiais perguntaram ao amigo se ele tinha passagem e foi liberado quando este respondeu que não tinha, mas como o réu já tinha passagem, os policiais disseram que aquela moto caída era dele. Apesar dos elementos probatórios colhidos na fase policial, não foram estes confirmados em juízo. Primeiramente, o reconhecimento que a vítima teria feito na delegacia não foi confirmado em juízo, já que o ofendido teve dúvidas em afirmar que o réu teria sido um dos autores do roubo que sofrera. Além disso, houve algumas contradições na fala dos policiais que teriam abordado o réu. Na fase policial, informaram que o réu estava na garupa da motocicleta roubada, enquanto outro indivíduo não identificado estaria na condução, mas conseguira fugir. Em juízo, de forma diversa, um dos policiais informou que os dois indivíduos estavam cada qual em uma motocicleta diferente, enquanto o outro policial disse que o réu era quem pilotava o veículo roubado, enquanto a pessoa não identificada que conseguiu empreender fuga estava na garupa. Por fim, a testemunha de defesa ouvida em juízo informou, de forma segura, que o réu já estava no local da abordagem antes da chegada da motocicleta que posteriormente foi apontada como pertencente à vítima. Relatou que o réu estava na garupa de outra moto de menor porte, juntamente com outra pessoa, e que ambos foram abordados pela polícia, porém essa segunda pessoa foi depois liberada pelos agentes. Informou, finalmente, que após a abordagem, quando a polícia já tinha ido embora, o indivíduo que estaria pilotando a motocicleta apreendida, e que era parecido com o réu, apareceu no local dos fatos constatando que o veículo tinha sido levado.

Assim, diante do contexto probatório formado no curso da instrução criminal, tem-se que a prova constante dos autos não permite a condenação do réu. Há insuficiência probatória para reconhecer a autoria. Portanto, de rigor a sua absolvição.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido acusatório e, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu EDIVAN ALEXANDRE DA SILVA FILHO (RG: 52713600/SP), da imputação de ter infringido o disposto no artigo 157 §2º, incisos II, e §2º-A, I do Código Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após, arquivem-se, com as comunicações e cautelas de praxe.

P.I.C.

São Paulo, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA